

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/749

### הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – אי-תחולת הסדר פנסיוני על עובד זר המועסק אצל יחיד בענף הסיעוד), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1ג בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991<sup>1</sup>, בסעיף 1ג, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ג), הוראות הסכם קיבוצי או צו הרחבה לעניין ביטוח פנסיוני לא יחולו לעניין עובד זר המועסק בענף הסיעוד על ידי יחיד, שלא במסגרת עסקו או משלח ידו."

#### דברי הסבר

הטלת חובת תשלום פנסיה לעובד על יחיד המעסיק עובד זר בתחום הסיעוד היא פועל יוצא של מתן צו ההרחבה שהוצא במקור בשנת 2008 ונועד לחול על מעסיקים ועובדים מן השורה בישראל. חוק עובדים זרים, התשנ"א–1991, מגדיר עובד זר כעובד שאינו אזרח ישראלי או תושב בישראל. למדינה אין כל כוונה לקלוט את העובדים הזרים בסיום שהותם בארץ, ולעובד אין כל כוונה להשתקע בארץ, קל וחומר כשמדובר בעובדים זרים השוהים בארץ שלא כדין. צו ההרחבה חל על כל עובד ומעסיק שאין לגביו הסדר מיטיב. זאת, גם אם העובד הוזמן מראש לתקופת זמן קצובה ולמטרה ספציפית שבסיומה הוא מתחייב לעזוב את הארץ, גם אם הוא אינו רשום במרשם האוכלוסין של משרד הפנים, וגם אם הוא מוגדר כמי "שמרכז חייו" בארץ מוצאו. יצוין כי המחוקק בסעיף 1ג לחוק וגם מחוקק המשנה בתקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), התשע"ו–2016, לא מצאו לנכון להטיל על יחיד המעסיק עובד זר בתחום הסיעוד חובת פיקדון שהיא דרך להבטיח זכויות סוציאליות של העובד, במובחן מזו המוטלת על מעסיקים אחרים של עובדים זרים (כגון בענף הבניין, או חברת סיעוד). בדרך כלל, יחידים המעסיקים עובדים זרים למטרות סיעוד הם קשישים, חולים סיעודיים, חולים כרוניים ואנשים עם מוגבלות הזקוקים מסיבות רפואיות לטיפול סיעודי צמוד בביתם, והעסקת עובד זר היא החלופה הריאלית היחידה מבחינתם. בפועל לא ניתן לבטח את העובדים הזרים בקרן פנסיה, והתכלית של הפנסיה – מתן קצבה בגיל פרישה אינה מתממשת. לפיכך ומאחר והתכליות של הפרשות למטרת פנסיה אינן מתקיימות, בפועל מדובר בתוספת שכר פיקטיבית

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

רטרואקטיבית שאין לה ערך פנסיוני, היא אינה קשורה כלל להגעה לגיל פרישה ואין לה כל הצדקה חוקית ומוסרית. העובדים הזרים מגיעים לישראל למטרה מוגדרת ולתקופה קצובה ובדרך כלל בארצות מוצאם לא קיים הסדר מקביל.

חיוכם של אותם מעסיקים שמצבם הכלכלי קשה ממילא, לשאת בתשלומים לפי צו ההרחבה, מעבר ליתר התשלומים שהם נדרשים לשאת בהם, מטיל עליהם נטל כלכלי כבד שרבים מהם אינם יכולים לעמוד בו. משכך, הם נאלצים להימנע מלהעסיק עובד זר בסיעוד. לפיכך מוצע לבטל את חובתו של אדם יחיד המעסיק עובד זר בסיעוד לשאת בנטל התשלומים הסוציאליים לפי צו ההרחבה.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית וקבוצת חברי הכנסת (פ/4035/24).

-----

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)